

강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회 운영 지침

제정 2018. 10. 02.

제1조(목적) 이 규정은 「교육공무원법」 제49조 제3항 및 「공무원고충처리규정」 제3조의4에 따라 강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(고충심사 대상) ①강원대학교 소속 조교수, 교감, 교사 및 조교는 누구나 근무조건·인사관리 기타 신상문제에 대하여 인사상담 및 고충심사(이하 “고충심사”라 한다)를 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 고충심사 대상의 범위는 다음과 같다. 단, 다른 법령의 규정에 의하여 구제가 가능하도록 되어 있는 사항이나 강원대학교 자체적으로 시정조치가 불가능한 사항 등은 심사 대상에서 제외한다.

1. 근무조건

가. 봉급·수당 등 보수에 관한 사항

나. 근무시간·휴식·휴가에 관한 사항

다. 업무량·작업도구·시설안전·보건위생 등 근무환경에 관한 사항

라. 주거·교통 및 식사편의 제공 등 후생복지에 관한 사항

2. 인사관리

가. 승진·전직·전보 등 임용에 관한 사항으로서 임용권자의 재량 행위에 속하는 사항

나. 근무성적평정·경력평정·교육훈련·복무 등 인사행정의 기준에 관한 사항

다. 상훈·제안 등 업적성취에 관한 사항

3. 기타 신상문제

가. 성별·종교별·연령별 등에 관한 차별대우

나. 기타 개인의 정신적·심리적·신체적 장애로 인하여 발생하는 직무수행과 관련된 사항

제3조(위원회의 구성) ①강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회(이하 “위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함하여 7명의 공무원위원과 민간위원으로 구성한다. 이 경우 민간위원의 수는 위원장을 제외한 위원 수의 2분의 1이상이어야 한다.

②위원장은 교무처장이 되고 공무원위원은 전임 교원 중에서 총장이 임명한다. 이 경우 임명된 공무원위원의 임기는 2년으로 한다.

③민간위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 총장이 임명한다. 이 경우 민간위원의 임기는 2년으로 하며, 1회 연임할 수 있다.

1. 교원 또는 교육행정기관 소속 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람

2. 국공립을 제외한 타 대학에서 법학·행정학·심리학·정신건강의학 또는 교육학을 담당하는 사람으로서 조교수 이상으로 재직 중인 사람
3. 변호사 또는 공인노무사로 5년 이상 근무한 사람
- ④위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기 각 1인을 두되, 간사는 교무과장, 서기는 교원인사담당 팀장으로 한다.

제4조(고충심사청구) ①제2조 제1항에 해당하는 교육공무원이 고충심사를 청구할 때에는 총장에게 다음 각 호의 사항을 기재한 고충심사청구서를 제출하여야 한다.

1. 주소·성명 및 생년월일
2. 소속 및 직급
3. 고충심사청구의 취지 및 이유

②총장은 고충심사의 청구내용이 관련 업무담당자 등의 상담을 통하여 처리할 수 없다고 판단될 경우에는 이를 지체없이 위원회에 부의하여 심사하도록 해야 한다.

③위원회는 청구서에 흠이 있다고 인정할 때에는 청구서를 접수한 날로부터 7일 이내에 상당한 기간을 정하여 청구인에게 보완을 요구할 수 있으며, 청구인이 기간 내에 보완하지 아니할 때에는 고충심사의 청구를 취하한 것으로 본다.

④위원회는 청구서를 접수한 날부터 30일 이내에 고충심사에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이하다고 인정되는 경우에는 고충심사위원회의 의결로 30일을 연장할 수 있다.

제5조(회피 및 기피) ①위원회 위원 중 청구인의 친족이거나 청구사유와 밀접한 관계가 있는 자는 그 고충심사를 회피할 수 있다.

②위원회의 위원에게 고충심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있을 때에는 청구인은 그 위원의 기피를 신청할 수 있으며, 고충심사위원회는 의결로 그 위원의 기피여부를 결정하여야 한다.

제6조(사실조사) ①위원회는 고충심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 사실조사를 할 수 있다.

1. 청구인 또는 증인 등 관계인을 출석하게 하여 진술하게 하거나, 답변서(변명서) 또는 심사자료의 제출 요구
2. 전문 분야에 관한 학식과 경험이 있는 사람에게 감정·감정 또는 자문 의뢰

②위원회는 제1항 제1호에 따라 청구인 또는 관계인 진술을 청취하거나 구두로 문답한 경우에는 해당 내용을 기록한 진술서를 작성하여야 한다.

제7조(고충심사) ①위원회는 심사일 5일 전까지 청구당사자 및 기타관계인에게 심사일시 및 장소를 알려야 한다.

②위원회는 제1항에 따른 통지를 하는 경우 청구당사자 및 기타관계인에게 심사에 출석하여 의견을 진술하거나 서면으로 의견을 제출할 기회를 주어야 한다.

③위원회는 제1항에 따른 통지를 받은 자가 심사일에 특별한 이유 없이 출석하지 아니하거나, 진술권 포기서를 제출한 경우에는 진술 없이 심사·결정할 수 있다.

제8조(고충심사위원회 결정) ①위원회 결정은 위원장과 5명 이상 7명 이하의 위원의 출석과 출석 위원 과반수의 의견에 따른다.

②위원회의 결정은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 시정요청
2. 개선권고 또는 의견표명
3. 기각
4. 각하

③위원회가 고충심사 청구에 대하여 결정을 한 때에는 고충청구 취지와 결정이유 등을 기재한 결정서를 작성하고, 위원장과 출석한 위원이 서명·날인하여야 한다.

④결정서가 작성된 경우에는 지체 없이 이를 총장에게 송부하여야 한다.

제8조(고충심사의 결과처리) 제7조 제4항에 따라 결정서를 송부 받은 총장은 청구당사자 및 기타 관계인에게 심사결과를 통보하고, 고충의 해소를 위한 조치를 취하여야 한다.

제9조(재심청구기간) 청구인이 위원회의 고충심사에 대하여 불복이 있어 교육공무원 중앙고충심사위원회에 재심을 청구하는 경우에는 그 심사결과를 통보받은 날로부터 30일 이내에 교육공무원 중앙고충심사위원회에 청구서를 제출하여야 한다.

부 칙 (2018. 10. 02.)

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

[illegible]

[별지 제2호 서식](제4조 제3항 관련)

강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회

사 건
수 신
제 목 청구서 보완 요구

20 . . .자로 귀하가 제출한 고충심사청구서는 다음과 같은 흠결사항이 있으니 이 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 보완하시기 바랍니다. 위 기일 내에 보완되지 아니할 때에는 청구를 취하한 것으로 처리하겠으니 양지하시기 바랍니다.

흠 결 사 항

강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회 위원장

[별지 제3호 서식](제6조 제2항 관련)

진 술 서			
성명		생년월일	
소속 및 직급			
주소			
본 진술서는 본인의 자유의사 및 진의로 거짓 없이 진술하였습니다. 진술자 (인) 20 년 월 일 조사자 (인)			

[별지 제4호 서식](제7조 제1항 관련)

고 충 심 사 기 일 통 지 서

① 사 건	
② 수 신 인	성명 : (소속 :)
③ 심사기일	
④ 출석장소	
1. 20 . . .자로 청구된 고충심사 건과 관련, 공무원고충처리규정 제8조 제1항에 따라 심사기일을 통지하오니 출석하여 주시기 바랍니다. 2. 대리인을 출석시킬 때에는 대리인 지정서 및 위임장을 지참시켜 주시기 바랍니다. 3. 사정에 의하여 출석할 수 없게 되어 서면으로 진술하고자 할 때에는 심사기일 전일 까지 당 위원회에 도착할 수 있도록 진술서를 보내주시기 바랍니다. 4. 출석을 원하지 아니하는 때에는 아래의 진술권 포기서를 즉시 제출해주시기 바라 며, 정당한 사유서를 제출하지 아니한 채 심사기일에 출석하지 않고, 서면진술서도 제출하지 아니하는 경우에는 진술할 의사가 없는 것으로 인정·처리합니다. 20 년 월 일 강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회 위원장 (인)	

.....(절취선).....

진 술 권 포 기 서

① 제출자	성명 : (소속 :)
② 주 소	
본인은 20 . . .자 고충심사기일에 출석하여 진술하는 것을 포기합니다. 20 년 월 일 성 명 (인) 강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회 위원장 귀하	

[별지 제5호 서식](제8조 제3항 관련)

결정서

청 구 인 성 명
주민등록번호
소 속
주 소

년 월 일 청구인이 제출한 고충심사청구에 대하여 당 위원회는 심사를 거쳐 다음과 같이 결정한다.

1. 의결주문

2. 의결이유

- 가. 청구의 취지 및 이유
- 나. 위원회의 조사 및 판단
- 다. 기타의견

. . .

강원대학교 교육공무원 보통고충심사위원회
위 원 장 ○○○
위 원 ○○○
위 원 ○○○
위 정본임
강원대학교 교육공무원보통고충심사위원회 위원장